

(א) [ר"ה ל, ג] (ב) [שם ע"ש], (ג) [מנחות סח:], (ד) עירובין לב, ר"ה ל, מנחות סח, (ה) רש"י מ"ז, (ו) [אומר פרק טז], (ז) [בבבאי של קלאים פ"ג],



תורה אור השלם

- ונתתה בקסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלדודי בך;

דברים יד כה

- בי אעלה ארבה לך וממבורתיך ארפאך נאם ה' בי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה;

ירמיהו לו יז



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וביקש לו וכו' בתוך חומת ה' כ"ל ומי ולא לסמור נמחק;



מוסף רש"י

בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה. דמיו ושמתם לפני ה' אלהים שבעת ימים, ובמדינה יום אחד. דמיו וקמתם כס יום הראשון (ר"ה ז). ושיהא יום הגף כולו אסור. יום הגפה עומר כולו אסור לאכול מן הקדש, ומלאויתא משהאיר מורח מומר, כדאמרינן במנחות (סא). כתוב אחד אומר עד עלם היום הזה, ומכאן אחד אמר עד הביאכם וגו' ה' יצא צומן היות עומר מתיר וצומן שאין עומר עלם היום מתיר (ר"ה ז). מ"ט. גזר עליה (שם). דאיבני אימת. שיהא לו לחם ששני לך (שם). הרי התיר האיר מורח. דהא לא היה מנחם (שם). אלא דאיבני בחמיסר. שהיה שהות לקצור כמנאלי וי"ט ולהביאו למחר כמנאלי מחצות היום ולהלן תשתרי. השמא ולא לגזר עליה כרן יוחנן אלא עד חצות היום ואי נמי מהרה יבנה ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו מחצות היום ולהלן השמא נמי ניכול שפיר אכלי ואפילו הרקוקים מירושלים שלא ראו הקריבה ים להם לשמוך דודאי קרב כבד, דאמר מר הרקוקין היו מותרין צומן הבית מחצות היום ולהלן כו' (שם). לא צריכא דאיבני בליליא אי נמי סמוך לשקיעת החמה. ר' יוחנן חושש לשמא יבנה סמוך לשקיעת החמה או בליל ששה עשר בחיל הילה או סמוך לבקר שאל יאה שהות לקצירתו והבאנו בציבוי של קלאן וטחינתו והקדמתו והקרבנות עד חצות, ואי הו' רגילי למיכל חדש מחצות היום צומן היום, חתי למיכל נמי ההוא יומא הכי ועבדי איסורא. ולא תאמר היכי משכחת לה דאיבני במסיר ביו"ט והאיבני בליליא ודא קיימא לן במסכת שבעות (יט). דאין צנין במ"ק לא ביו"ט ולא בלילה, הי מילי צנין צדי אדם, אבל צנין העמיד לבא צדי שמיה הוא (ר"ה ז). בשיטת ר' יהודה אמרה. דלמר מן המורה אסור כל היום צומן היום, דקסבר עד ועד בכלל (שם ז).

צורכים. שאין מגדלים מהם וולדות ואפ"ה גזרו רבנן אטו נקבות:

אמר רב אשי מחלוקם. דרבי אלעזר ורבי יוחנן: **צפרי ראשון**. צפירות שציעית הוא דא"ר אלעזר דרך חילול לא משום דדריש סמוכין: **פרי שני**. דמי שציעית: והא **דסניא**. צברייתא דמסייע

ליה: **לקח לקח**. צכולוה בין צפרי ראשון בין צדמיו דקמני לקח צצשר יין ולא קמני חילל צשר ציון: **איירי דסני רישא לקח**. דאיירי צפרי עזמנו: **וביקש ליקח לו חלוק**. ואינו יכול דהמורה אמרה לאכלה בתוך חומן (א) ולא לסמורה וזה מתקיים לשנה הבאה: **הרגיל אללו**. שמתוך כך יעשה לו חפצו: **וחזור ואומר לו**. לתנוי: **הרי פירות הללו**. שמכרת לי שהיו של חולין ונכנסו לקדושת צושים שצציעת והסנוויי אומר לו ואני נותן לך סלע חולין זה שיצא לחולין במתנה וצא ולוקח מאותו סלע כל מה שירצה והסנוויי יאכל הפירות צמורת שצציעת: והא **הבא**. דהא סלע פרי שני הוא דמי שצציעת וקמני דצריך לילך אלל חנוויי ולהוציאו לחולין דרך מקח וממכר אלמא צפרי שני נמי איכא מתאן דפלגי דאי הוי כגי דצרך חילול למנה ילך אלל חנוויי יקח פירות חולין שיש לו צציתו שזה סלע ויחללנו עליהם ויאכלם צמורת שצציעת: **אלא**. אי אמתר דרצ אשי הכי אמתר: **מחלוקם צפרי שני**. צהא הוא דאיכא למאן דשרי דרך חילול אלל פרי ראשון כו': והא **דקפני**. צברייתא דמסייע לר' יוחנן אחת שצציעת ואחת מעשיות מתחללין אלמא שצציעת עזמה דרך חילול: **מעשר מעשר ממש**. צתמיה וכו' יש לומר שהמעשר עזמנו יתחלל על צהמה חיה ועוף: **והכסוי**. ונתמה צכסף וצרת דאין מתחלל אלל על המטבצ **דבר שיש עליו צורה: ברתנ' צמקדש צבט**. כדדרשינן צת"כ^(א) מושמתחם לפני ה' אלהים שבעת ימים (ויקרא כג) ולא צגבולין ו' ימים: **צמדינה**. צירושלים שאף הוא צגבולים: **ושיהא יוס הגף**. של עומר דהיינו ט"ו צניסן כולו אסור צחדש וצעוד המקדש קיים משקרב העומר היו אולכין חדש צו ציום כדכתיב (שם) עד הביאכם וכשחרכ הצית מותר מן צמנחות (דף סח). כתוב אחד אומר עד עלם היום הזה דהיינו האיר המורה וכמוה אחד אומר עד הביאכם הא כיצד צומן דאיכא עומר עד הביאכם וצומן דליכא עומר עד עלם

ואסר רבן יוחנן צן זכאי עליהם כל היום כדמפרש עעמא צגמרא: **גב' מהרה יבנה בית המקדש**. ויחזור דבר לאיסורו דהשתא קרינא ציה עד הביאכם ואי הוו נהיגי צחורצנו לאכול צהאיר מוצר דכין תורה אחיא למיכל נמי צצניינו ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו כו': **דאיבני אימת**. הך חששא דחיישינן למהרה יבנה אימת תגמור המלאכה דאיכא למיחש לאיסור חדש כל היום דלאצטרין לרבן יוחנן צן זכאי למיסר השתא כל היום משום סירכא דההוא יומא: **אי נימא דאיבני צשיספר**. שלא צבנה עד יוס ט"ו עזמנו:

הרי הסיר האיר המורה. ושפיר קאכלי דהואלי דהאיר המורה ואין מקדש צנוי אשתרי ליה צחדש: **אלא דאיבני צחמיסר**. או קודם לכן דכי מטא שיתסר לא היתר האיר המורה שהרי המקדש צנוי הלכך אכלי איסורא וגזר ריב"ז השתא משום ההוא יומא: **מחצות היום והלן שספרי**. השתא דאי נמי אכלי ההוא יומא מחצות היום ולהלן כסירכא דמעיקרא נכלי וליכא איסורא דודאי קרב העומר: **דסנן**. צמסכת מנחות (עט): **הרקוקים**. מירושלים לא היו רואין ולא היו שומעין שעת הקרבת העומר: **מוסרין**. צחדש: **מחצות היום ולהלן**. לפי שידועים שאין צ"ד מתעללים צו מלהקריצו קודם חצות: **לא צריכא דאיבני צליליא**. כלומר לשמא יבנה צליליא חייש ולא יהו פנויים לקצור העומר עד סמוך ליום יש טורח הרבה צעומר שהיו מייצנין אותו וצצאצום של קלאים וצוצרין אותו שצוצו מימיו וטוחנין אותו צרחים של גרוסות ומניפיין אותו צי"ג נפה צגסה צדקה כדאמרינן הסם וזה שלא יוכלו להתעסק צו מתחילת לילה לא יספיקו להקריצו למחר קודם חצות: **אי נמי**. דאיבני צחמיסר סמוך לשקיעת החמה והיא היא. ואי קשיא דצלילה אינו צבנה דקי"ל צשצועות (דף טו): דאין צנין צית המקדש צלילה דכתיב וציום הקים ולא צחמיסר שהוא ו"ט דקי"ל צשצועות (שם) דאין צנין צ"ה דוחה ו"ט ה"מ צנין הצנוי צידי אדם אלל מקדש העמיד שאנו מצנפין צנוי ומשוכלל הוא יגלה ויצא משמים שנא' (שמות טו) מקדש ה' כונוי רידן: **צשיטת ר' יהודה**. אותה שיעה שהיה ר' יהודה שהיה מתלמידיו דורש אחריו דרש גס הוא צצמיו:

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

מא.

דאפילו למ"ד פרק זה צורר (סנהדרין דף כה. ושם) אימתי דרבי יהודה לפרש וצמה לחלוק היינו דוימנין צצמה לחלוק ומ"מ דוימנין נמי היינו לפרש והא דאמרינן צהגזול קמא (צ"ק דף טז: ושם) גבי מעות מעשר שני מעות של צבל והם צצבל למאי חזו ומשני דוצין

ציה צהמה ומסיק לה הסם היינו כרצי מאיר דשרי אפילו לכתחילה אי נמי אפילו כרצנן והסם דלא אפשר צענין אחר ולפי מה שפי' דר' מאיר שרי אפי' לכתחילה לא יתכן מה שפירש צקונטרס פרק הוצב (צ"מ דף נה:): דגבי דמאי מחללין אותו כסף על נחשת נחשת על הפירות ויחזור ויפדה את הפירות דדוקא כך צריך לעשות ולא מעלם לירושלים והבא אשכחן דשרי ר"מ דמאי לחלל על הפירות לכתחילה וצלצד שיעלו ויאכלו צמקוס דכדי עדיף משיחזור ויפדה את הפירות:

פירות הצצו נתונים צך במתנה. צהדיא קמני צירושלמי דשצציעת צסוף פרק שמיני והסנוויי אומר לו הרי סלע נמון לך צמתה וצענין אחר לא כגי ודייק דדרך חילול אינו מדלא חילל הסנוויי לכתחילה סלע של צעל הצית על פירותיו שאל דדרך מקח וממכר: **ושיהא יום הגף בוצו אסור**. הרבה תקנות מיקן רבן יוחנן צן זכאי אלל הכך תרמי מיקן יחד להכי תני הבא יוס הגף אגב גררא ומימה דצמנחות פרק רצי ישמעאל (דף סח). לא תני הכן דלולב אגב ההוא דיום הגף וצפרק צתרא דר"ה (דף ז). תניא הכן תרמי ועוד תקנות טוצא דתקון: **דאשתקד לא** הוה בית המקדש האיר המוצר הוה מתיר. ואפילו לרבי יהושע דלמר שמעמי שמתקריצין אף על פי שאין צית צפ"ק דמגילה (דף י). הני מילי כשיש מוצח צנוי אלל צלא מוצח לא צדמוכח צוציחס פרק קדשי קדשים (דף ס. ושם) דמוצח שנפגס כל הקדשים שנשחטו שם פסולים ואין אוללים צגיניו שירי מנחה ולא קדשי קדשים ואפילו קדשים קלים:

אי נמי סמוך לשקיעת החמה דחמיסר. שלא יוכלו להתעסק צעומר צתחילת לילה ולא יספיקו להקריצו קודם חצות למחר וי"מ דמיירי צעצר צי"ט סמוך לשקיעת החמה ולא יכול לצקר צי"ט מהיכן יקצרו את העומר והיכן מגלות וקופות ושגש עשרה נפה וכלי שרת דצרים הצריצין לעומר כדמתן צמנחות פ' מקדש ה' כונוי רידן: ר' ישמעאל (דף טו). דאי סמוך

לשקיעת החמה דחמיסר קאמר שהוא ו"ט הא אין צנין צית המקדש דוחה וי"ט כדאיחא פרק שני דשצועות (דף טו): ולאו פירכא היא דחיקשי לן הא דקאמרינן לא צריכא דאיבני צליליא הא נמי אמרינן הסם דאין צנין צהמ"ק צלילה שנאמר וציום הקים את המשכן ציום מקימין אותו וצלילה אין מקימין אותו אלל על כרחיך צריך לחלק כמו שפירש צקונטרס דהני מילי צנין הצנוי צידי אדם אלל מקדש העמיד צנוי ומשוכלל יגלה ויצא מן השמים שנא' מקדש ה' כונוי רידן:

ולקחתם **הרי הסיר האיר המורה**. ושפיר קאכלי דהואלי דהאיר המורה ואין מקדש צנוי אשתרי ליה צחדש: **אלא דאיבני צחמיסר**. או קודם לכן דכי מטא שיתסר לא היתר האיר המורה שהרי המקדש צנוי הלכך אכלי איסורא וגזר ריב"ז השתא משום ההוא יומא: **מחצות היום והלן שספרי**. השתא דאי נמי אכלי ההוא יומא מחצות היום ולהלן כסירכא דמעיקרא נכלי וליכא איסורא דודאי קרב העומר: **דסנן**. צמסכת מנחות (עט): **הרקוקים**. מירושלים לא היו רואין ולא היו שומעין שעת הקרבת העומר: **מוסרין**. צחדש: **מחצות היום ולהלן**. לפי שידועים שאין צ"ד מתעללים צו מלהקריצו קודם חצות: **לא צריכא דאיבני צליליא**. כלומר לשמא יבנה צליליא חייש ולא יהו פנויים לקצור העומר עד סמוך ליום יש טורח הרבה צעומר שהיו מייצנין אותו וצצאצום של קלאים וצוצרין אותו שצוצו מימיו וטוחנין אותו צרחים של גרוסות ומניפיין אותו צי"ג נפה צגסה צדקה כדאמרינן הסם וזה שלא יוכלו להתעסק צו מתחילת לילה לא יספיקו להקריצו למחר קודם חצות: **אי נמי**. דאיבני צחמיסר סמוך לשקיעת החמה והיא היא. ואי קשיא דצלילה אינו צבנה דקי"ל צשצועות (דף טו): דאין צנין צית המקדש צלילה דכתיב וציום הקים ולא צחמיסר שהוא ו"ט דקי"ל צשצועות (שם) דאין צנין צ"ה דוחה ו"ט ה"מ צנין הצנוי צידי אדם אלל מקדש העמיד שאנו מצנפין צנוי ומשוכלל הוא יגלה ויצא משמים שנא' (שמות טו) מקדש ה' כונוי רידן: **צשיטת ר' יהודה**. אותה שיעה שהיה ר' יהודה שהיה מתלמידיו דורש אחריו דרש גס הוא צצמיו:

עד

עין משפט ונר מצוה

ק ד מ"י פ"ו מהלכות שמיטה הלכה ח:
ק ב מ"י פ"ו מהלכות לולב הלכה יג סמג
עשין מד [טוש"ע או"ח סי' תרנח סעי' א]:
ק ג מ"י שם הל' טו [טוש"ע שם]:
ק ד מ"י פ"י מהלכות אסורות הלכה צ סמג
לאוין קמב טוש"ע או"ח סי' תפט סעי' י טוש"ע י"ד סי' רלג סעיף א:
ק ה ו מ"י שם הל' צ:



רבינו חננאל

ואסיקנא דמחלוקת ר' יוחנן ור' אלעזר בדמי פירות שביעית. שחן פרי שני. ושמעין לה מיהא דתניא מי שיש לו סלע של שביעית. פי' סלע שלקחה בדמי פירות שביעית, וביקש ליקח בה חלוק, כיצד עושה הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי בסלע זו פירות ונותן לו, וחזור ואומר לו, הרי פירות הללו שקניתי מכך נתונין לך במתנה, וחנוני אומר הרי סלע זו נתונה לך במתנה, והלא אומר הרי פירות הללו מחוללין על פירות שיש לי בביתך, ולוקח וסלע זו מה שירצה. הנה הסלע של שביעית כמו פרי שני, וקמני דרך מקח אין דרך חילול לא, כמאן כ"י אלעזר. אלא אם תאמר מחלוקת בפרי ראשון, אבל בפרי שני דברי הכל אפי' (ר)[ב]דרך חילול, הוא לא כ"י יוחנן ולא כ"י אלעזר, אלא שי"מ מחלוקת בפרי שני, ואי קשיא לך הא דתניא אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללין, מאי שביעית דמי שביעית הן. מדרגתי מעשר שני בהדיה, וכו' מעשר שני בדמי מעשר, שביעית נמי בדמי שביעית. **פ"סיקא** משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל כל שבעה במדינה וזכר למצור, שנאמר דורש אין לה, מכלל דבעיא דרישה. ושיהא יום הגף כולו אסור לאכול החדש. כבר פירשנוה במסכת ראש השנה.